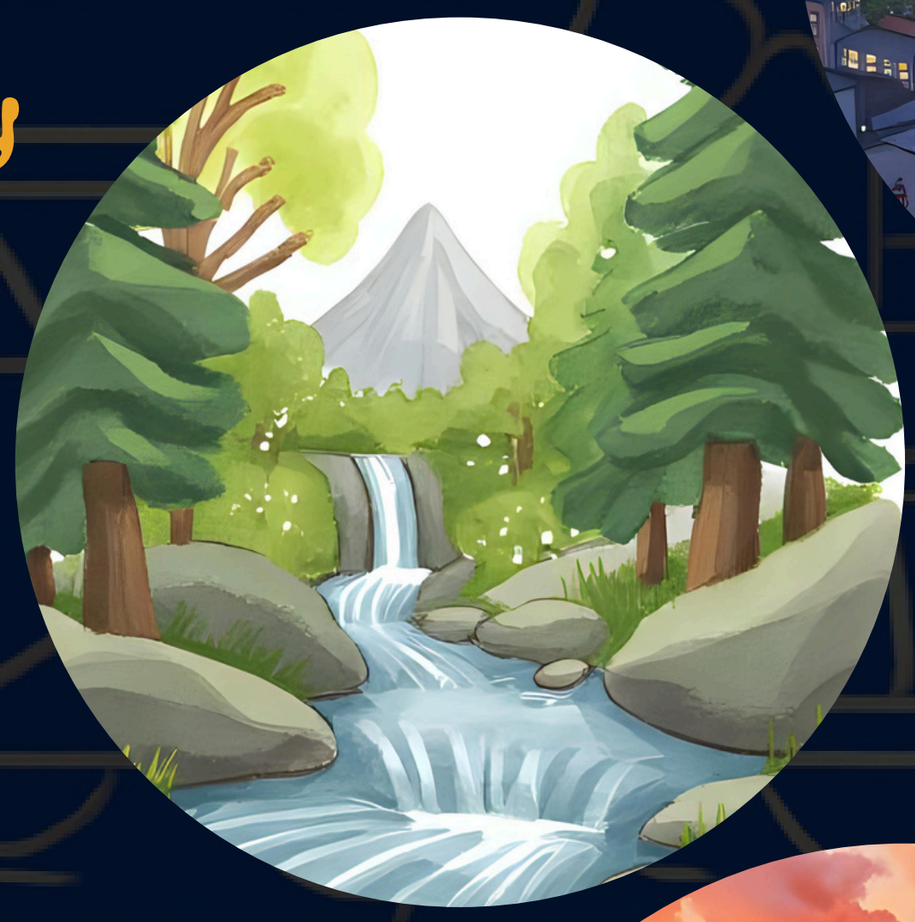
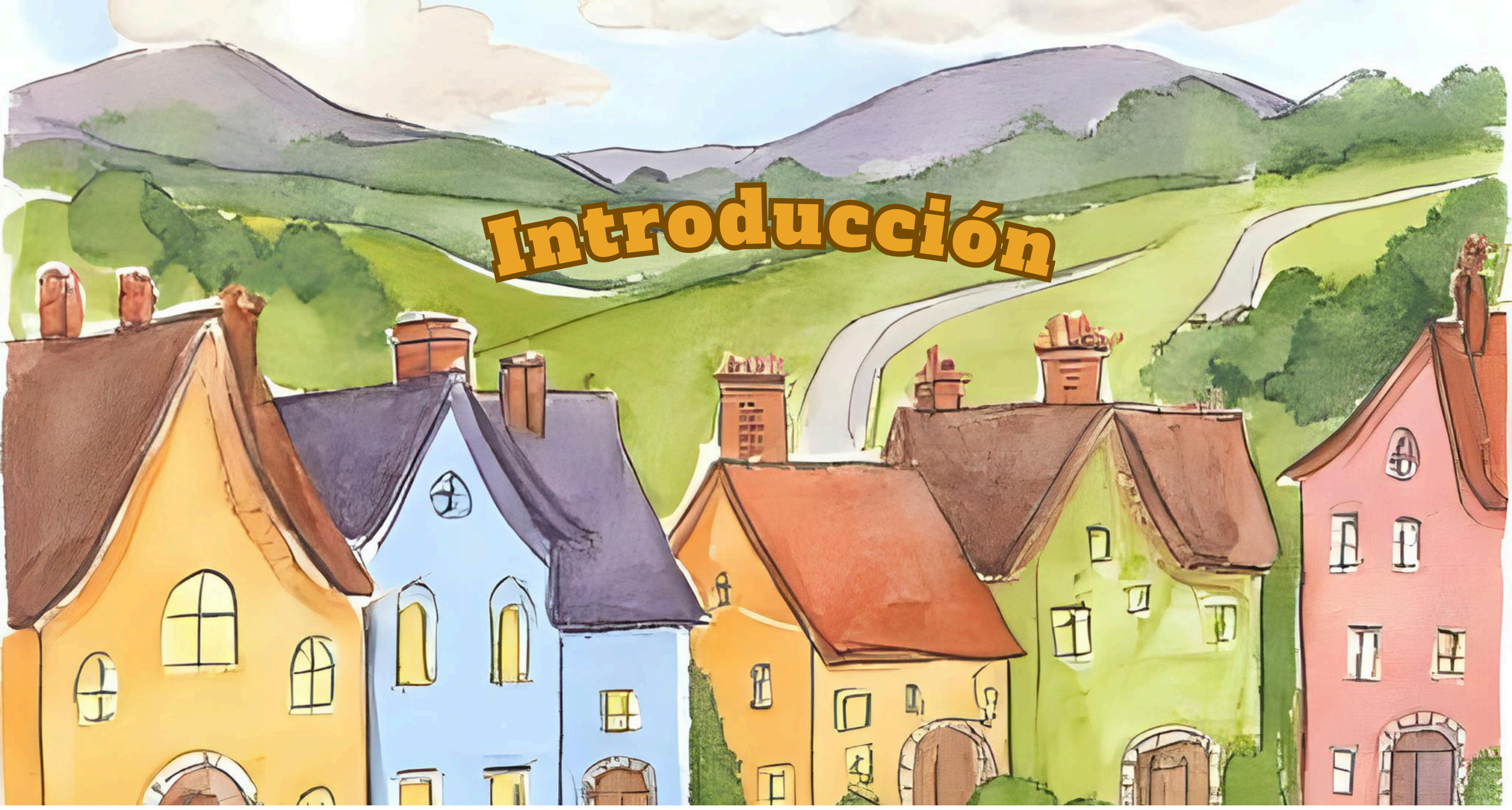
DERECHOS REALES



LAURA ALEJANDRA PATIÑO JIMÉNEZ

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá D.C - Colombia **Noviembre 2025**



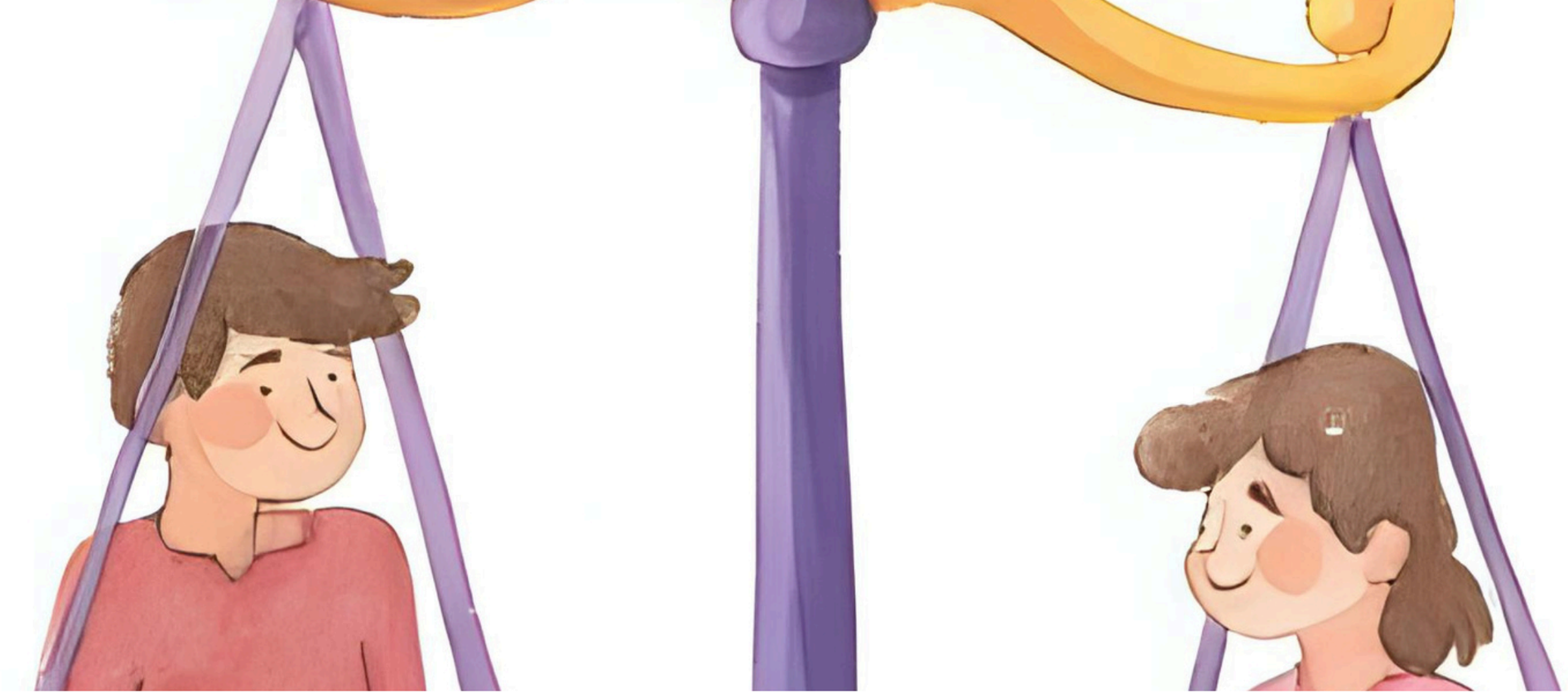
El derecho de bienes es la rama del derecho civil que regula el patrimonio y las relaciones jurídicas entre personas y cosas, en Colombia, su estudio parte de la primacía de la Constitución de 1991 que consagra el carácter social y ecológico de la propiedad. El patrimonio se define como el conjunto de bienes y derechos susceptibles de valoración económica inherentes a cada persona, todos los bienes muebles o inmuebles que una persona posee integran su patrimonio indivisible. En este marco, el derecho distingue entre derechos reales (potestades directas sobre las cosas, p.ej. dominio o usufructo) y derechos personales(obligaciones entre personas).

La propiedad es el derecho real por excelencia: permite al titular usar, disfrutar y disponer de un bien, dentro de los límites que imponga la ley. Esta cartilla se estructura en secciones temáticas, cada una dedicada a un aspecto clave del derecho de bienes, en cada sección se hará uso de ejemplos concretos del contexto colombiano para facilitar la comprensión, con este enfoque, el estudiante obtendrá una visión integral de los conceptos básicos del derecho de bienes antes de profundizar en el análisis detallado de cada tema.

The law of property (or law of goods) is the branch of civil law that regulates assets and the legal relationships between people and things. In Colombia, its study begins with the primacy of the 1991 Constitution, which establishes the social and ecological character of property. The concept of assets (patrimony) is defined as the set of goods and rights with economic value inherent to each person. All movable or immovable goods that a person possesses form their indivisible patrimony.

Within this framework, the law distinguishes between real rights (direct powers over things, e.g., ownership or usufruct) and personal rights (obligations between people).
Property is the real right par excellence: it allows the holder to use, enjoy, and dispose of a good, within the limits established by law. This handbook is organized into thematic sections, each dedicated to a key aspect of property law. Each section includes concrete examples from the Colombian context to facilitate understanding. With this approach, students will gain an integrated view of the fundamental concepts of property law before engaging in a more detailed analysis of each topic.

Laura Patiño
ESTUDIANTE DE DERECHO



Constitucionalización del Derecho Privado

¿QUÉ **IMPLICA PARA EL DERECHO** DE BIENES?

El derecho de bienes, y en particular los derechos reales, ya no se interpreta solo según la literalidad del Código Civil, ahora, debe **incorporar principios superiores como la dignidad humana**, la función social y ecológica de la propiedad, la igualdad sustantiva, y el respeto por los intereses colectivos, siendo así la propiedad deja de ser entendida como un derecho absoluto, para ser vista como un derecho condicionado y limitado por el interés general, el medio ambiente y otros valores constitucionales clave.

La constitucionalización del derecho privado es un fenómeno contemporáneo que implica que las relaciones jurídicas entre particulares dejan de estar reguladas únicamente por el Código Civil y demás normas sectoriales, para ser interpretadas y complementadas a la luz de los principios, valores y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, esto significa que la protección de la dignidad humana, el derecho a la propiedad, la igualdad y la función social de los bienes influye directamente en cómo se entienden y aplican las figuras del derecho privado, como el contrato y la propiedad.

Ejemplo: Si bien un propietario puede disponer de su inmueble, no puede hacerlo de manera que afecte gravemente los derechos de la comunidad o cause daño ambiental.

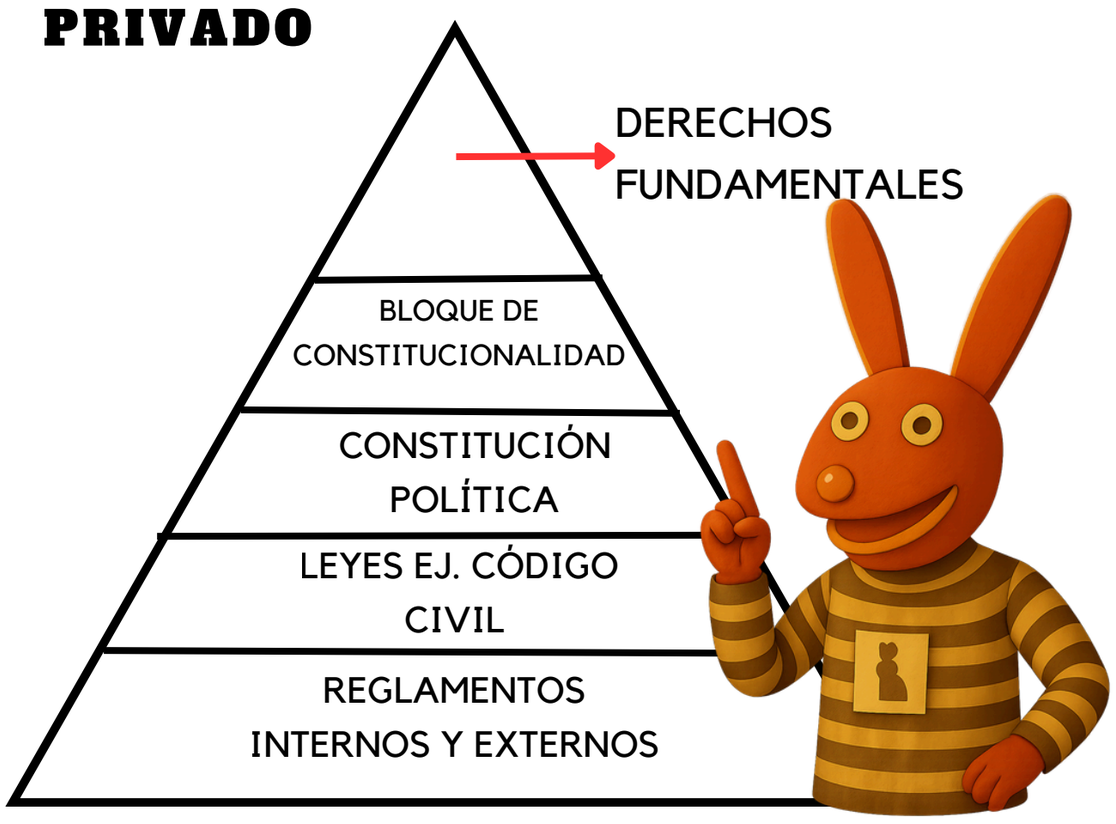
HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

- La acción de tutela protege derechos fundamentales incluso en relaciones entre privados.
- El enfoque de "bloque de constitucionalidad" incorpora tratados y normas internacionales vinculantes para Colombia sobre derechos humanos, que influyen en la interpretación y limitación del derecho privado

PRINCIPIOS DESTACADOS

- **Función social de la propiedad:** La Corte Constitucional ha reiterado que la propiedad cumple una función social y ecológica, conforme al artículo 58 de la Constitución.
- **Primacía de los derechos humanos:** Todo acto jurídico privado debe respetar los derechos fundamentales involucrados, especialmente de sujetos de especial protección constitucional (niños, comunidades vulnerables, minorías, etc.).
- **Igualdad y no discriminación:** Cualquier acto o contrato contrario a estos principios puede ser declarado nulo o ineficaz.

LA SUPREMACIA EN EL DERECHO PRIVADO



Este gráfico muestra cómo los derechos fundamentales, se encuentran en la cúspide, irradiando y subordinando el resto de normas jurídicas, incluidos los actos entre particulares y los contratos civiles. Por ello, todo el derecho privado debe interpretarse y aplicarse conforme a los valores y principios superiores constitucionales.

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

- La Sentencia C-595 de 1999 desarrolló la función social de la propiedad en Colombia y limitó la posibilidad de abusar del derecho de dominio.

ESCANEAME

- *Pérez Vives, A. (2018). Teoría General de las Obligaciones. Editorial Temis.*
- *La Constitucionalización del derecho privado, la verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. (3ª Ed). Editorial Uniandes. APA 7ª Edición.*

Patrimonio

El patrimonio puede definirse como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico pertenecientes a una persona, considerados como una universalidad jurídica. Es decir, **el patrimonio no es simplemente la suma de bienes, sino que incluye activos y pasivos, presentes y futuros**, siempre que tengan valoración económica y puedan ser objeto de relaciones jurídicas.

- **Universalidad jurídica:** El patrimonio agrupa todos los derechos y obligaciones patrimoniales de una persona, lo que le da un carácter unitario y global.
- **Atributo de la personalidad:** Toda persona, desde su nacimiento, tiene un patrimonio, aunque no posea bienes materiales. Nadie puede carecer completamente de patrimonio.

Ejemplo: Un estudiante universitario tiene patrimonio aunque solo consista inicialmente en deudas (por ejemplo, un crédito educativo contraído para pagar su matrícula).

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN

A) Derechos patrimoniales

Se dividen principalmente en:

- **Derechos reales:** Otorgan a su titular un poder directo sobre una cosa (ejemplo: propiedad de una casa).
- **Derechos personales o de crédito:** Otorgan a su titular la facultad de exigir a otra persona la realización de una prestación (ejemplo: el derecho de cobrar una deuda).
- **Derechos inmateriales de contenido económico:** Como los derechos de autor o de propiedad intelectual.

B) Obligaciones patrimoniales

El patrimonio también integra las deudas y obligaciones contraídas por la persona, que pueden exigirse y que afectan incluso los bienes futuros.

Ejemplo: Si una persona adquiere un préstamo bancario, el monto adeudado hace parte de las obligaciones que integran su patrimonio.

CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO

- **Inalienabilidad del patrimonio en cuanto totalidad:** No se puede transferir el patrimonio como tal, sólo los bienes o derechos que lo integran, a excepción de ciertos patrimonios autónomos regulados por leyes específicas.
- **Puede ser objeto de embargo:** En la medida en que hay obligaciones, los acreedores pueden solicitar que los bienes que componen el patrimonio se embarguen para garantizar el cumplimiento de las deudas.
- **Transmisibilidad mortis causa**: Al fallecer una persona, su patrimonio (activos y pasivos) se transfiere a sus herederos.

PATRIMONIO AUTÓNOMO Y ESPECIAL

El derecho colombiano reconoce figuras de patrimonio autónomo (ejemplo: patrimonios fiduciarios, masas concursales, fondos autónomos), que aunque se encuentran separados del patrimonio personal de su titular, cumplen funciones sociales, económicas o contractuales específicas.

Ejemplo: Un fondo fiduciario creado para administrar los recursos de un proyecto de infraestructura se considera un patrimonio autónomo que no responde por las deudas personales del fiduciante.

FUNCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL PATRIMONIO

Además de su dimensión privada, el patrimonio puede tener una función social y cultural especial, como ocurre con el patrimonio cultural, histórico o religioso, cuya protección y gestión están regulados en Colombia por normas constitucionales y leyes especiales que **buscan preservar el interés general y evitar la apropiación indebida por particulares con fines lucrativos.**

Ejemplo: Las iglesias coloniales del centro histórico de Cartagena son protegidas como patrimonio cultural de la Nación; no pueden ser vendidas libremente ni enajenadas fuera del marco legal establecido para bienes de interés nacional.

Patrimonio

Lee la siguiente situación y responde:

- Una universidad pública recibe como herencia un apartamento ubicado en Medellín, además de una colección de arte y una deuda pendiente de pago por parte del difunto. ¿Cuáles elementos forman parte del patrimonio recibido por la universidad? ¿Se transfiere solo lo positivo (bienes) o también lo negativo (deudas)?

- *Código Civil Colombiano (2023). Artículos 653-1007.*
- *Valencia Zea, A., & Ortiz Monsalve, Á. (2020). Derecho Civil: Bienes. Editorial Temis.*
- *Corte Constitucional de Colombia (2025). "El patrimonio de interés cultural y religioso en Colombia. Un análisis de su alcance, naturaleza y fundamentación jurídica".*
- *Pérez Vives, A. (2018). Teoría General de las Obligaciones. Editorial Temis.*
- *Universidad Externado de Colombia (2024). "¿Atribuciones exorbitantes sobre un patrimonio autónomo?*
- *Concepciones de la dogmática jurídica en materia del patrimonio autónomo fiduciario en Colombia.*
- *Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), Colombia.*

Los Derechos Reales

Un derecho real es el vínculo jurídico por el cual una persona (titular o sujeto activo) tiene el poder de usar, disfrutar, disponer o reclamar una cosa sin necesidad de la intervención de otro individuo, el titular de un derecho real puede ejercer ese derecho frente a cualquier persona que pretenda desconocerlo o afectar la cosa involucrada.

Ejemplo: El propietario de una finca puede disfrutar de ella, arrendarla y venderla; si alguien la invade, puede reclamar su restitución ante la autoridad.

El derecho de propiedad es el principal derecho real, pero existen otros derechos reales sobre bienes, tales como el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda y el uso.

OBJETO DE LOS DERECHOS REALES

El objeto de los derechos reales son los bienes (cosas que pueden formar parte del patrimonio), tales como inmuebles, muebles, recursos naturales, derechos incorporales y otros. Estos bienes pueden pertenecer al sector privado o público.

Por ejemplo:

- El dominio abarca la propiedad total sobre una casa.
- El usufructo es el derecho de usar y disfrutar los frutos de una finca sin ser dueño de ella.

DIFERENCIA DE LOS DERECHOS PERSONALES

La distinción principal entre derechos reales y derechos personales (obligacionales) radica en lo siguiente:

- **Derechos reales:** Relación entre el titular y una cosa; el titular puede ejercer el derecho frente a cualquier persona. Ejemplo: propiedad, usufructo.
- **Derechos personales:** Relación entre dos personas; el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de una prestación específica. Ejemplo: una deuda, un arrendamiento.

TABLA COMPARATIVA

Aspecto	Derecho Real	Derecho Personal
Relacion	Persona - Cosa	Persona - Persona
Ejemplo	Dueño de una bicicleta	Préstamo de una bicicleta
Oponibilidad	Todos (erga ormes)	Solo contra el deudor
Como opera	Usas, disfrutas o dispones	Exigir una acción (dar/hacer)
Protección legal	La ley lo protege ante todos	Solo protege tu derecho ante el obligado

¡PARA RECORDAR!

- Si tu poder es sobre una cosa y puedes defenderlo ante cualquiera, **tienes un derecho real.**
- Si tu poder es de exigir algo a una persona específica, **tienes un derecho personal** (obligación).

- *Código Civil Colombiano (2023). Artículos 669-825.*
- *Valencia Zea, A., & Ortiz Monsalve, Á. (2020). Derecho Civil: Bienes. Editorial Temis.*
- *Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-595 de 1999.*
- *Pérez Vives, A. (2018). Teoría General de las Obligaciones. Editorial Temis.*

Clasificación de las cosas

La clasificación de las cosas en el derecho civil colombiano determina cómo los objetos materiales y ciertos derechos pueden ser tratados jurídicamente, especialmente en temas de propiedad, comercio y protección. El Código Civil y la doctrina jurídica han desarrollado distintos criterios para que los estudiantes y profesionales identifiquen correctamente estas categorías, facilitando la aplicación de normas legales y la organización del patrimonio.

1. CORPORALES E INCORPORALES

- **Corporales:** Son las cosas que pueden percibirse con los sentidos, como una casa, un libro o un carro.
- **Incorporales:** Son objetos jurídicos intangibles, como los derechos de autor, una marca registrada, o el derecho de crédito (por ejemplo, el derecho a cobrar una deuda).

2. MUEBLES E INMUEBLES

- **Muebles:** Cosas que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro sin alterar su esencia (como una bicicleta, un computador, una mesa).
- **Inmuebles:** Aquellas adheridas de manera fija al suelo o que forman parte del terreno (casas, edificios, parcelas rurales). Ejemplo: un apartamento en Barrancabermeja es un inmueble.

3. PRESENTES Y FUTURAS

- **Presentes:** Existen físicamente ahora y se pueden entregar de inmediato (ejemplo: una manzana, un libro).
- **Futuras:** No existen aún pero se espera que existan y sean entregadas (como una cosecha prevista para el próximo mes, o una app en desarrollo).

4. PRINCIPALES Y ACCESORIAS

- **Principales:** Subsisten por sí mismas y no dependen de otra cosa (un terreno, una obra de arte).
- **Accesorias:** Dependen de una principal. Por ejemplo, las llaves de la casa o una hipoteca sobre un apartamento.

5. DIVISIBLES E INDIVISIBLES

- **Divisibles:** Se pueden fraccionar sin alterar su naturaleza (granos de café).
- **Indivisibles:** Pierden su esencia si se dividen (una obra de arte única, un animal).

6. PRIVADAS Y PÚBLICAS

- **Privadas:** Pertenecen a personas particulares (un carro familiar).
- **Públicas:** Son de entidades estatales o de uso comunitario (plazas, calles, parques nacionales).
  - **Bienes de uso público:** Ejemplo, una avenida, toda la ciudadanía puede transitar por ella.
  - **Bienes fiscales:** Propiedad del Estado, pero no libremente accesibles (como las oficinas públicas).
  - **Bienes baldíos:** Terrenos sin dueño privado, pueden adjudicarse por el Estado.

7. FUNGIBLES E INFUNGIBLES

- **Fungibles:** Pueden intercambiarse por otros iguales, como dinero, acciones y combustibles.
- **Infungibles:** Son únicos, no se pueden sustituir por otro igual: un NFT (Non fungible token), una obra de arte original, un violín antiguo.

8. CONSUMIBLES E INCONSUMIBLES

- **Consumibles:** Se agotan con el uso principal (alimentos, gasolina).
- **Inconsumibles:** Se pueden usar varias veces sin desaparecer: un auto, una máquina industrial.

9. COMERCIABLES Y NO COMERCIABLES

- **Comerciables:** Se pueden vender, comprar y circular legalmente en el mercado (ropa, apartamentos, vehículos).
- **No comerciables:** La ley prohíbe o limita su transacción (parques nacionales, patrimonio histórico, órganos humanos).

Clasificación de las cosas

10. EMBARGABLES E INEMBARGABLES

- **Embargables:** Pueden ser retenidos legalmente para asegurar el pago de una deuda (cuenta bancaria, vehículo).
- **Inembargables:** La ley los protege y no pueden ser embargados (salario mínimo, herramientas de trabajo esenciales del deudor).

11. RURALES, AGRARIOS Y URBANOS

- **Urbanos:** Localizados en zonas urbanas (apartamento en una ciudad).
- **Rurales o agrarios:** Situados fuera del perímetro urbano; generalmente terrenos de cultivo, fincas, pastizales.

12. RES NULLIUS, RES DERELICTAE

- **Res nullius:** Cosas que no tienen dueño, como animales silvestres en estado natural.
- **Res derelictae:** Cosas abandonadas voluntariamente, por ejemplo, muebles dejados en la calle para el aseo municipal.

13. VACANTES Y MOSTRENCOS

- **Bienes vacantes:** Inmuebles sin propietario conocido; pasan al Estado.
- **Bienes mostrencos:** Muebles abandonados o perdidos sin dueño; también pasan al Estado.

14. RECURSOS NATURALES

- Bienes del subsuelo, aguas, minerales y biodiversidad regulados por el Estado para proteger el interés general y la sostenibilidad.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Identifica la clasificación correcta:

- Un NFT (Token No Fungible) es:

a) Bien corporal mueble
b) Bien incorporal
c) Cosa sin valor jurídico

- Una manzana es:

a) Bien fungible y consumible
b) Bien infungible y no consumible
c) Bien inmueble por naturaleza

- El tractomula de una empresa de transporte es:

a) Inmueble por destinación
b) Mueble sujeto a registro
c) Bien de uso público

Respuestas: 1-b, 2-a, 3-b

Relaciona cada bien con su clasificación correcta:

Bienes:

1. Una botella de agua (**a**)
2. Un apartamento (**b**)
3. Una esmeralda específica (**c**)
4. Una tonelada de arroz (**a**)

Clasificaciones:

a) Fungible y consumible
b) Inmueble por naturaleza
c) Infungible e inconsumible
d) Fungible e inconsumible

Respuestas: 1-a, 2-b, 3-c, 4-a

- *Código Civil Colombiano, arts. 653 a 1007.*
- *Valencia Zea, A., & Ortiz Monsalve, Á. (2020). Derecho Civil: Bienes. Editorial Temis.*
- *Retos actuales del derecho real de dominio en Colombia (2023).*